

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท ยู. บี. อุตสาหกรรม จำกัด
นายสมศักดิ์ พณิชยกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13, มาตรา 44

คำว่า TWO WAY เป็นคำทั่วไปที่มีความหมายว่าสองทางซึ่งโดยปกติบุคคลทั่วไปย่อมสามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า TWO WAY และ ทุ เวย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้วก็ตาม โจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำคำนี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายคำนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์เป็นเครื่องหมายประกอบรูปลูกศรกลับหัวกันระหว่างคำว่า TWO กับ WAY หรือ 2 กับ WAY อันเป็นการผสมคำกับรูปลูกศร ซึ่งเป็นลักษณะแบ่งเฉพาะที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นมา แต่โจทก์กลับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme ของโจทก์ Tellme TWO WAY หรือ POWDERCAKE Tellme Creance 2 WAY อันมีลักษณะเป็นการขยายให้เห็นคุณสมบัติของแป้งแข็ง Tellme ของโจทก์ว่าใช้ได้สองทาง คือใช้ได้ทั้งผสมน้ำและไม่ผสมน้ำ แป้งแข็งไม่ได้มีเฉพาะยี่ห้อของโจทก์เท่านั้น ยังมียี่ห้ออื่นที่จำหน่ายอีก ยี่ห้อของแป้งผัดหน้าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อจะพิจารณา ดังนั้น การที่ ป. ใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" มิได้ใช้เครื่องหมายรูปลูกศรกลับหัวกันระหว่างคำว่า TWO กับ WAY และ 2 กับ WAY ไปประกอบกับคำว่า sun melon เป็นเครื่องหมายการค้า

แม้จะเป็นสินค้าแบ่งผัดหน้าชนิดเดียวกับโจทก์ก็เป็นเครื่องหมายที่มีรูปลักษณะและ
สำเนียงเรียกขานแตกต่างกันและจะถือว่า ป. มีเจตนาไม่สุจริตในการใช้คำว่า "ทุ
เวย์เคค" ประกอบคำว่า ชันเมลอน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดถึง
แหล่งที่มาของสินค้าแบ่งผัดหน้าไม่ได้

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ถึงที่
7 ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อศาลขอให้เพิกถอนคำ
วินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 62/2542 และ คำวินิจฉัยของคณะ
กรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 984/2543 กับขอให้บังคับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูป
เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 347866 เสียใหม่ โดยให้ตัด
อักษรไทย คำว่า "ทุเวย์เคค" ออกเสีย หรือมีคำสั่งให้แสดงปฏิสันธอย่างอื่นตามมาตรา
15 หรือมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

จำเลยทั้งเจ็ดให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้ว
พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียม ให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันชั้นนี้รับ
ฟังได้ว่าโจทก์จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน , , , , , , , (Tellme
Creance 2 way) ตามเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 และโจทก์ยังจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเอกสารหมาย จ.12

ต่อมานางสาวประกายคำ ศรีวิชัยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ตาม
เอกสารหมาย จ.13 โจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าโจทก์
จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE แล้ว
การที่นางสาวประกายคำยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับ
รายการสินค้าแป้งผัดหน้าจึงเป็นการไม่ชอบ ขอให้ตัดคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกจาก
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำ ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว
วินิจฉัยว่าคำว่า TWO WAY เป็น คำทั่วไปมีความหมายว่าสองทาง ซึ่งโดยปกติ
บุคคลทั่วไปย่อมสามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า
TWO WAY และ ทู เวย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้วก็ตาม โจทก์ไม่มีสิทธิ
หวงกั้นไม่ให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำคำนี้ไปใช้เป็นส่วน
ประกอบของเครื่องหมายการค้าของตนไปในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายนั้น มี
ลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสน
หรือ หลงผิดได้ การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าให้โจทก์ นั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ชัดว่าโจทก์ขอจดทะเบียน
เครื่องหมายประกอบรูปคือรูปลูกศรสลับหัวกัน หรือ อันเป็นการผสมคำกับรูปศร ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นมา แต่ปรากฏว่า โจทก์กลับใช้
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme ของโจทก์
เช่น Tellme หรือ Tellme Creance อันมีลักษณะเป็นการขยายให้เห็นคุณสมบัติของ
แป้งแข็ง Tellme ของโจทก์ว่าใช้ได้สองทาง คือใช้ได้ทั้งผสมน้ำและไม่ผสมน้ำนั่นเอง
ดังจะเห็นได้จากคำเบิกความของพยานโจทก์ว่า ตนทราบดีว่าแป้งทูเวย์เพาเดอร์เค้ก
ไม่ได้มีเฉพาะยี่ห้อของโจทก์เท่านั้น ยังมียี่ห้ออื่นที่จำหน่ายอีก แต่แป้งของโจทก์หรือ
เทลมีขายได้ดี อันเป็นการแสดงว่าคำว่า TWO WAY เป็นเพียงการกล่าวถึง
คุณสมบัติการใช้ของแป้งผัดหน้าเท่านั้น ส่วนจะเป็นแป้งผัดหน้ายี่ห้อใดนั้นเป็นสิ่ง
สำคัญที่ผู้ใช้จะพิจารณา ดังนั้น การที่ ป. ใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" มิได้ใช้ หรือ ไป

ประกอบคำว่า sun melon เป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะเป็นสินค้าแปรรูปแช่แข็ง
เดียวกับของโจทก์ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียกขานต่าง
ต่างกัน และจะถือว่านางสาวประกายคำมีเจตนาไม่สุจริตในการใช้คำว่า "ทุเวียเคค"
ประกอบคำว่า ชันเมลอน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดถึงแหล่งที่มา
ของสินค้าแปรรูปแช่แข็งดังเช่นที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าที่ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์แล้วพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกา
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของ
โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(พินิจ เพชรรุ่ง-เสริมศักดิ์ ผลัดฐานะ-สบโชค สุขารมณ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า - นางสาวประภาพรณ อุดมจรรยา
ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ